

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/2322/25

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – הארכת רישיון לישיבת ביקור לעובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3א בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952¹, בסעיף 3א –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "במניין תקופות ההארכה לפי סעיף קטן זה וסעיף קטן (ב) לא תימנה תקופה שבה הועסק העובד הזר במתן טיפול סיעודי למטופל שלפי חוות דעת של רופא מומחה סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על 18 חודשים (בסעיף זה – חולה סופני)".

(2) בסעיף קטן (ב1) –

(א) בפסקה (1), בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "אולם במניין התקופות לפי פסקת משנה זו לא תימנה תקופה שבה הועסק העובד הזר במתן טיפול סיעודי לחולה סופני".

(ב) בפסקה (א1) –

(1) ברישה, במקום "שגילו, במועד הגשת הבקשה, אינו עולה על גיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004, והוא" יבוא "שהוא";

(2) אחרי פסקת משנה (ד) יבוא:

"(ה) מטופל סיעודי שהוא חולה סופני;

(ו) מטופל סיעודי שהוא מטופל הזקוק למכונת הנשמה באופן רצוף בכל שעות היום והלילה לצורך החלפת הפעולה הטבעית של הנשימה (בסעיף זה – מונשם);".

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

(ג) אחרי פסקה (ב1) יבוא :

"(ג1) (א) על אף האמור בפסקה (1), שר הפנים רשאי להאריך את רישיון הישיבה של עובד זר לשם טיפול במטופל סיעודי אם התקיימו התנאים להלן, אף אם לא התקיימו התנאים המנויים בפסקאות משנה (א) עד (ה) של פסקה (1), כולם או חלקם :

(1) המטופל הסיעודי הוא אחד מאלה :

(א) מטופל סיעודי שנקבעו לו בבדיקת תלות כהגדרתה בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995,² 8 נקודות לפחות, ומתקיים בו אחד מאלה :

(1) הוא מתגורר במחוז הצפון או בנפת באר שבע ;

(2) מלאו לו 90 שנים ;

(3) הוא נכה כהגדרתו בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 וזכאי לתגמולים לפי אותו חוק או שהוא זכאי למענק לפי חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007 ;

(ב) המטופל הסיעודי חולה במחלה ממארת וילדו הקטין מתגורר עמו ;

(2) אם המטופל הסיעודי הוא מהמנויים בפסקת משנה (1)(א) או (ב) – בעת הגשת הבקשה לפי פסקה זו, לא עברו 13 שנים מיום כניסתו לישראל לראשונה של העובד הזר לעבודה בענף הסיעוד ; הוראת פסקת משנה זו לא תחול לגבי מטופל סיעודי שהוא מונשם ; במניין התקופות לפי פסקת משנה זו לא תימנה תקופה שבה הועסק העובד הזר במתן טיפול סיעודי לחולה סופני ;

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(3) המטופל הסיעודי הגיש חוות דעת בכתב מהגורם המוסמך שניתנה לאחר שהגורם המוסמך נפגש עם המטופל במקום מגוריו במהלך התקופה האמורה בפרט (א) שלהלן, וקובעת כי התקיימו כל אלה:

(א) העובד הזר הועסק בפועל במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל אשר הגיש לגביו את הבקשה, במהלך תקופה של שלושה חודשים לפחות, ברציפות, עד למועד מתן חוות הדעת; ואולם התנאי האמור בפרט זה לא יחול לגבי מטופל שהוא חולה סופני;

(ב) הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל עלולה לגרום לפגיעה קשה במטופל.

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (ב), השר רשאי לאשר את הארכת הרישיון של עובד זר שמתקיימים בו התנאים לפי פסקת משנה (ב)(1) ו-(3)(ב) אף אם לא מתקיימים התנאים שבפסקת משנה (ב)(2) ו-(3)(א), ובלבד שהוועדה לפי הוראות פסקה (2) המליצה על כך בשל חומרת הפגיעה הקשה הצפויה למטופל ועל רקע הקושי באיתור עובדים זרים לטיפול בו.

(ג) החלטה בבקשה להארכת רישיון הישיבה של עובד לפי סעיף קטן זה תתקבל בתוך 45 ימים ממועד הגשת הבקשה, ובתקופה שממועד הגשת הבקשה ועד להחלטה בה יראו את העובד הזר המועסק בטיפול סיעודי אצל מטופל בהתאם לאמור בבקשה כאילו שהה כדין בישראל."

(ד) בפסקה (2), אחרי "שלום" יבוא "שחבר בה, בין השאר, עובד סוציאלי או רופא".

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 3א בחוק הכניסה לישראל מסדיר מתן אשרות שהייה לצרכי עבודה של מטפלים סיעודיים זרים. עם השנים חוקקו בו הסדרים שונים שנועדו לאפשר את הארכת האשרה לצורך שמירה על רצף טיפולי, וכן לצורך הסדרת העסקה חדשה של מטפל מנוסה המצוי בארץ מעל 5 שנים, אצל מטופלים מורכבים או

בעלי נסיבות אישיות ייחודיות המצדיקות זאת. כמו כן, חוקקו הסדרים שנועדו להקל על קליטת עובדים אצל קבוצות מסוימות בעלות קושי מיוחד לאתר מטפל סיעודי, זאת על מנת לייצר תמריץ לעובדים לעבוד עבור מטופלים אלה, ולהקל על יכולתם לאתר מטפל מתאים.

כעבור מספר שנים בהם מתקיים ההסדר הנוכחי, ולאחר הפקת לקחים ומסקנות תוך שיח רציף עם אוכלוסיית הסיעודיים ובני משפחותיהם, מוצע לתקן את החוק הקיים כך שיכלול הסדרים מיוחדים לאוכלוסיות קשות במיוחד שלא מקבלות מענה מספק כיום: חולים סופניים, חולים מונשמים ונכים מעל גיל פרישה. כמו כן, תקופת הקורונה יצרה קשיים ייחודיים לכל מי שנזקק למטפל סיעודי, הדגישה את הפערים והבעיות הקיימות ואף יצרה בעיות חדשות שנבעו ממחסור בעובדים חדשים.

לכן, מוצע לחוקק הסדר ייחודי שיאפשר בחינה הומניטרית והסדרה של העסקת מטפלים שכבר עובדים עם מטופל מסוים במשך תקופה של 3 חודשים לפחות, גם כאשר הם אינם עומדים בתנאי הסף הקבועים בחוק. זאת על מנת לשמור על הרצף הטיפולי לטובת הסיעודיים בתקופה מורכבת זו. מוצע שהסדר זה יוגבל גם הוא לקבוצות מסוימות המתקשות למצוא עובד: סיעודיים ברמת התלות הגבוהה ביותר שהם מעל גיל 90, ניצולי שואה או תושבי הפריפריה הגיאוגרפית; חולים אונקולוגיים שחיים עם ילדים קטינים.

הצעה דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה (פ/3194/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)